

原不

堂諭（公業回贖）

二二七〇二、二〇

提訊名單

承劉春波

差

羅陳陳
澤賢科

計開

告原

陳明員

告被

陳明合即武陳朝陞均交原保

陳明懷

陳明員供稱謝克培承典之外尚有餘埔可收租叁拾餘石陳明

合稱尚未成田此項埔地先乃提出作為五房番祀至謝克培承

典之業陳明員不願意出買陳明合則急欲另售既彼此意見不

合不如作五房園分足議願賣願守各管各業悉聽其便陳明合

陳明合
（香堂）

所收張貼謀定銀陳明員既未收文仍着陳明合自行清理兩
造具連急案至另有陳明合承繼未嫁之姑之業尚存餘租無論
多少着五股均分以杜後患

同治拾壹年

拾壹月

初

五

日

（淡水分府白）

形式(壹諭)分座
內容(令五房園分)

文 件 號 碼
22702
20

文	件	種	類
內	正	抄	原
稿	本	本	本

分	類

堂諭(朱書)

陳明員供稱：謝克培承典之外，尚有餘埔，可收租參拾餘石。陳明合堅稱：尚未成田。此項埔地，先乃提出作為五房香火。至謝克培承典之業，陳明員不願意出買，陳明合則急欲另售，既彼此意見不合，不如作五房園分，定議願賣、願買，各管各業，悉聽其便。陳明合所收張貼課定銀，陳明員既未收分文，仍着陳明合自行清理，兩造具遵完案，至另有陳明合承繼未嫁之姑之業，而存餘租，無論多少，着五股均分，以杜後患。

(同治拾壹年)拾壹月 初五日 (淡水分府何)

弟二人弟即陳明懷有妻子住宛裡街小的進武那六房叔
係女婢生的十歲身殘並無娶妻至姑娘之業只有十五石
陳明懷各人分七石半當時謝家典契亦是寫五房並無
六房那業典與謝克培立限五年付贖至屆限那謝家就要買
盡有先過足銀貳拾元後小的往有鄉試回來謝家稱要將衆
佃所耕之荒埔一概清收他掌管他要各銀還各佃工本因各
佃所開之埔只有一二年不能清的那謝家就不肯買愿將業
付小的們別賣小的有將業賣與張貼謀加銀九十元那謝家
有到謝玉麟家稱要小的賠禮銀卅元時有總理謝玉麟理外
與他討賠禮銀十元并足銀廿元共銀卅元又小的贖業先交
他是銀二十元共五十元概交謝克培收去乃謝克培銀已收
去契稅不肯付小的贖回有買出長房這明員出為阻防爭較

混招今蒙提訊蒙斷將荒埔所用之業仍日與祖宗為祠祀謝
衆所典之業昨五房估園均分各人各分自裁甘愿遵斷其連
依結收繳案就沾恩恩了
據陳明懷供年廿八歲詔安縣人陳明合即陳朝陞係小的胞兄
小的本是二房現在過繼與四房那陳朝陞有收張貼謀定銀
貳百元謝克培共收銀五十元契不肯付贖買這陳明合現招
小的本有五房並無六房那謝家典契亦寫五房並無六房
情事今蒙提訊甘愿遵斷小的具連結繳案親求恩恩就是餘
供與陳明合即陳朝陞供全
拾壹月
日初五
供

形式(一) 供詞 田土
內容() 盜賣公業(家產分析、立嗣)

文 件 號 碼
22702
21

文 內 稿 正 本 抄 本 類
✓ 原 本

分 類

據陳明員供：年廿九歲，詔安縣人，父歿母在，兄弟二人，妻子有，住
 郊裡耕田。陳明員合前小的叔伯兄弟，他係二房。那陳明懷係他弟，即
 述繼四房為子。三房係陳明新。五房係陳明珍。小的第二子，述繼而
 六房為子。父親兄弟本是六人，同治四年，六房公業典與謝克培，價銀
 一千五百多元，收他佛銀一千四百多元，又個人積地一百元，共一千
 五百多元。那公業前典與施倉并謝克培，續後向施贖來，收謝克培
 係盡租與他。落後小的向謝克培商量，將荒埔與小的開園，照顧祖宗
 烟祀。那謝克培經已許允，小的們就將荒埔贖個開園，收租為廿多石
 ，係六房公收祭掃祖宗烟祀。這單據係小的向施倉并謝克培處抄來呈
 繳。該業當時祖父文而祖母，後交陳明合即陳朝墾掌理該園，賣已盡
 。這去年，陳朝墾又將謝克培所典之公業，賣與張燕即張貼課一概管
 去。小的有爭較。但六房叔父十五歲身故，未有娶妻，祖母有為
 他立一牌位，叫小的奉祀。小的所有將第二子述繼他，那六房不能承繼
 ；乃小的姑娘十三歲未嫁夫身，這陳朝墾述繼姑娘為子，他另分姑娘

三堂諭：參閱本號
二〇。

三括弧內，表示
正堂旁注。

份下租為八十石。係陳朝聖得去。將業變賣五十石租。現在每年收有廿石。
 係陳朝聖與陳明懷均分。每年每人各收十五石租。這陳明懷係陳朝聖之弟。
 那陳明懷又過繼與四房。今蒙提訊，蒙將荒埔所開之園，仍回而祖
 宗為相祀。所典謝家之業，作五房佔園均分。各人各分自裁，甘愿遵
 斷。具連結完案。治恩就是。
 據陳明合即陳朝聖供：年三十歲，詔安縣人，在臺生長，又故母在，兄
 弟二人。弟即陳明懷有妻子，住宛裡街。小的進武舉。那六房叔父
 係女婢生的，十歲身故，並無娶妻。至姑娘之業，只有十五石。小
 的陳明玉各人分七石半。當時謝家典與亦是寫五房，並無六房。那
 業典而謝克培，立限五年付贖，至屆限，那謝家就要買盡，有先過
 定銀貳拾元，後小的往省鄉試回來，謝家稱：要將家佃所耕之荒埔
 一概清還他掌管，他要各銀還各佃二本，因各佃此開之埔，只有
 一、二、年不能清的那謝家就不肯買，愿將業付小的們別賣。小的有將
 業賣而張貼謀加銀九十元，那謝家有到謝玉麟家稱：要小的賠禮銀卅元
 。時有總理謝玉麟理處，而他罰賠禮銀十元，并定銀廿元，共銀卅
 元。又小的贖業，先交他定銀二十元，共五十元，概交謝克培收云
 。乃謝克培銀已收去，契抗不肯付小的贖回，有員出長房，這陳明員出
 為阻撓，爭執現積。今蒙提訊，蒙將荒埔所開之業，仍回而祖宗為相
 祀，謝家所典之業，作五房佔園均分。各人各分自裁。甘愿遵斷，
 具連結狀繳案就治恩是了。

據陳明懷供：年廿八歲，詔安縣人。這陳明合即陳朝望係小的胞兄。小的本是三房，現在過繼到四房，那陳朝望有收張貼謀定銀式百元，謝元培共收銀五十元，契不肯付贖買這陳明合親狀。小的本有五房，並無六房，那謝家與吳亦寫五房，並無寫六房情事。今蒙提訊，甘愿遵斷。小的具遵結繳案，求恩典就是。餘供或陳明合即陳朝望供全。

（同治）拾壹月

日初五供